Antwort auf einen Antrag einer betroffenen Person: um Bestätigung der Identität bitten

Eine Antwort, die bei einem echten Zweifel nur das anfordert, was zur Bestätigung der Identität nötig ist, und erklärt, was mit den Angaben geschieht.

FÜR WEN

Deutsche Ausgabe. Die englische Ausgabe für alle Länder des EWR: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-identity.html (auf Englisch). Für Unternehmen, Behörden und andere Stellen in Deutschland, die einen Antrag nach den Art. 15 bis 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhalten (Art. 12 Abs. 6 DSGVO nennt Art. 22 nicht): für den Datenschutzbeauftragten, das Datenschutzteam oder den Inhaber eines kleinen Unternehmens, der antwortet.

NICHT ABGEDECKT

Die Regeln des Passgesetzes zum Kopieren von Reisepässen und vergleichbare Regeln anderer Mitgliedstaaten, die es nach dem EDSA in einigen Mitgliedstaaten gibt (Ziffer 78 und Fußnote 39); sie wurden nicht geprüft. Für den Personalausweis siehe den Hinweis zu § 20 Abs. 2 PAuswG. Anträge über Bevollmächtigte oder für ein Kind (EDSA-Leitlinien, Abschnitt 3.4).

RECHTSSTAND

DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679), deutsche Fassung auf EUR-Lex, gelesen am 8. November 2026; EDSA-Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 (angenommen am 28. März 2023), gelesen am 8. November 2026; § 20 Personalausweisgesetz (gesetze-im-internet.de, gelesen am 8. November 2026)

VERSION

1.0, 8. November 2026

Abkürzungen: Art. = Artikel, Abs. = Absatz, Buchst. = Buchstabe, Nr. = Nummer, S. = Seite, Ziffer = nummerierter Absatz der EDSA-Leitlinien.

Wann Sie diese Antwort verwenden

Nur wenn echte Zweifel bestehen, wer den Antrag stellt. Hat der Verantwortliche *„begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt“*, darf er *„zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen Person erforderlich sind“*, und nur diese (Art. 12 Abs. 6 DSGVO). Der Verantwortliche *„sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die Identität einer Auskunft suchenden betroffenen Person zu überprüfen“*, aber er *„sollte personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, auf mögliche Auskunftsersuchen reagieren zu können“* (Erwägungsgrund 64, einer der erläuternden Absätze am Anfang der DSGVO).

Nur das Nötige anfordern

Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA), das Gremium aller Datenschutzaufsichtsbehörden der EU, stellt klar, *„dass der Verantwortliche nicht mehr personenbezogene Daten anfordern darf, als es für die Authentifizierung notwendig ist“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 65, S. 30). Die Prüfung muss verhältnismäßig sein; zu berücksichtigen sind *„die Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten …, die Art des Antrags, der Kontext, in dem der Antrag gestellt wird, sowie etwaige Schäden, die sich aus einer unzulässigen Offenlegung ergeben könnten“* (Ziffer 70, S. 31).

SITUATION	WAS DER EDSA SAGT	FUNDSTELLE
Die Person hat bereits ein Konto oder ist Ihnen bekannt	*„ist es unverhältnismäßig, die Kopie eines Ausweises zu verlangen, wenn die betroffene Person, die einen Antrag stellt, bereits von dem Verantwortlichen authentifiziert wurde“*	Ziffer 73, S. 32

SITUATION	WAS DER EDSA SAGT	FUNDSTELLE
Schnellere Prüfungen	Eine E-Mail oder Textnachricht *„mit Bestätigungslinks, Sicherheitsfragen oder Bestätigungscodes“*	Ziffer 75, S. 32
Kopie eines Ausweises	Sie sollte nach dem EDSA *„als unangemessen betrachtet werden …, es sei denn, sie ist notwendig, geeignet und steht im Einklang mit dem nationalen Recht“*	Ziffer 74, S. 32
Wenn ein Ausweis nötig ist	Die Person darf, je nach Einzelfall und sofern nationales Recht keine vollständige Kopie verlangt, nicht benötigte Angaben wie Foto, Seriennummer und maschinenlesbare Zone unkenntlich machen; *„Im Allgemeinen reichen dem Verantwortlichen das Ausstellungs- oder Ablaufdatum, die ausstellende Behörde und der vollständige Name, der mit dem Online-Konto übereinstimmt, aus, um die Identität zu überprüfen“*	Ziffer 76, S. 32 und 33
Nach der Prüfung	Die Kopie nicht aufbewahren; der EDSA empfiehlt einen Vermerk wie *„Personalausweis wurde überprüft“*	Ziffer 79, S. 34

Für den deutschen Personalausweis gilt außerdem § 20 Abs. 2 des Personalausweisgesetzes (PAuswG): Der Ausweis „darf nur vom Ausweisinhaber oder von anderen Personen mit Zustimmung des Ausweisinhabers in der Weise abgelichtet werden, dass die Ablichtung eindeutig und dauerhaft als Kopie erkennbar ist“. Andere Personen als der Inhaber dürfen die Kopie nicht an Dritte weitergeben, und werden durch die Ablichtung Daten aus dem Ausweis erhoben oder verarbeitet, darf das nur mit Einwilligung des Inhabers geschehen (§ 20 Abs. 2 PAuswG). Daten aus der Kopie dürfen also nur mit Einwilligung des Ausweisinhabers verwendet werden; sagen Sie der Person, was Sie mit der Kopie tun. Für Reisepässe gilt das Passgesetz; es wurde für dieses Dokument nicht geprüft.

Die Frist

Für Auskunftsanträge kann die Frist, *„sofern der Verantwortliche ohne unangemessene Verzögerung zusätzliche Informationen anfordert, ausgesetzt werden, bis der Verantwortliche die notwendigen Informationen von der betroffenen Person erhalten hat“* (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 159, S. 59). Senden Sie dieses Schreiben sofort, nicht kurz vor Fristende.

Wenn die Person nicht identifiziert werden kann

Ist für die Zwecke der Verarbeitung die Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich (Art. 11 Abs. 1 DSGVO) und weist der Verantwortliche nach, dass er die Person nicht identifizieren kann, unterrichtet er sie hierüber, *„sofern möglich“*; die Art. 15 bis 20 finden dann keine Anwendung, es sei denn, die Person stellt zusätzliche Informationen bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen (Art. 11 Abs. 2 DSGVO). In diesen Fällen darf sich der Verantwortliche *„nur dann weigern“*, tätig zu werden, *„wenn er glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren“* (Art. 12 Abs. 2 DSGVO).

Das Schreiben

Behalten Sie nur die passenden Optionen. Bieten Sie die einfachste Prüfung an, die den Zweifel ausräumt. Option (4), ein Ausweisdokument, nur wenn es notwendig ist und das nationale Recht es erlaubt. Als Zweifel schreiben Sie zum Beispiel: Der Antrag kam von einer E-Mail-Adresse, die bei uns nicht hinterlegt ist. Als bereits bekannte Angaben zum Beispiel: Ihre Kundennummer und das Datum Ihrer letzten Bestellung. Die Aussetzung der Frist ist die Auffassung des EDSA für Auskunftsanträge: die Frist kann, „sofern der Verantwortliche ohne unangemessene Verzögerung zusätzliche Informationen anfordert, ausgesetzt werden, bis der Verantwortliche die notwendigen Informationen von der betroffenen Person erhalten hat“ (EDSA-Leitlinien 01/2022, Ziffer 159, S. 59). Streichen Sie diesen Satz bei anderen Anträgen als Auskunftsanträgen. Senden Sie dieses Schreiben sofort.

NAME DER STELLE, ANSCHRIFT,
DATENSCHUTZ-KONTAKT ODER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

NAME DER PERSON, ANSCHRIFT ODER E-MAIL-ADRESSE, DIE SIE VERWENDET HAT

DATUM

Betreff: Ihr Antrag: Wir müssen Ihre Identität bestätigen

Ihr Antrag vom DATUM DES ANTRAGS, eingegangen am EINGANGSDATUM. Unser Zeichen: AKTENZEICHEN.

PERSÖNLICHE ANREDE MIT NACHNAMEN,

vielen Dank für Ihren Antrag. Bevor wir antworten können, müssen wir sicher sein, dass wir die Informationen an die richtige Person herausgeben. DER ZWEIFEL, IN EINEM SATZ

Bitte bestätigen Sie Ihre Identität auf einem dieser Wege:

(1) Antworten Sie von der bei uns hinterlegten E-Mail-Adresse TEILWEISE UNKENNTLICH GEMACHTE ADRESSE.

(2) Melden Sie sich unter LINK in Ihrem Konto an und bestätigen Sie den Antrag dort.

(3) Bestätigen Sie EIN ODER ZWEI ANGABEN, DIE UNS BEREITS VORLIEGEN.

(4) Zeigen Sie uns ein Ausweisdokument oder senden Sie uns eine Kopie. Sie können das Foto, die Ausweisnummer, die maschinenlesbare Zone und alle nicht benötigten Angaben unkenntlich machen; wir benötigen nur Ihren vollständigen Namen, die ausstellende Behörde und das Ablaufdatum. Bitte kennzeichnen Sie die Kopie deutlich als Kopie. Daten aus der Kopie verwenden wir nur mit Ihrer Einwilligung und nur, um Ihre Identität für diesen Antrag zu bestätigen (§ 20 Abs. 2 PAuswG). Wir löschen die Kopie, sobald wir sie geprüft haben.

Wir verwenden diese Angaben nur, um Ihre Identität für diesen Antrag zu bestätigen (Art. 5 Abs. 1 Buchst. b und c DSGVO).

Bei einem Auskunftsantrag kann die Frist für unsere Antwort nach Auffassung des Europäischen Datenschutzausschusses ausgesetzt werden, bis Ihre Antwort bei uns eingeht. Haben wir bis zum DATUM nichts von Ihnen gehört, werden wir NÄCHSTER SCHRITT.

Mit freundlichen Grüßen

NAME UND FUNKTION DER UNTERZEICHNENDEN PERSON, für NAME DER STELLE

Nach den Beispielen des EDSA unverhältnismäßig

Einen Ausweis von einer Person mit passwortgeschütztem Online-Konto zu verlangen (Beispiel 13) oder in einer Bankfiliale einen notariell beglaubigten Identitätsnachweis zu verlangen (Beispiel 14), es sei denn, das ist notwendig, angemessen und steht im Einklang mit dem nationalen Recht (EDSA-Leitlinien 01/2022, S. 33).

So bearbeitet die Stelle den Antrag: Umgang mit Anträgen betroffener Personen: Verfahren und Register. Ihre Antworten: Eingang bestätigen, Identität bestätigen lassen, Frist verlängern, ablehnen oder ein Entgelt verlangen, die Antwort.

Die Schreiben der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, automatisierte Entscheidungen.

Quellen

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Verordnung (EU) 2016/679, deutsche Fassung (EUR-Lex) • Verwendet für: Art. 12, 15 bis 22, 37, 38, 77 und 79 sowie Erwägungsgründe; die Artikel sind im Text direkt verlinkt

EDSA, Leitlinien 01/2022 zu den Rechten der betroffenen Person – Auskunftsrecht, deutsche Fassung, Version 2.0 • Verwendet für: Wie die Aufsichtsbehörden das Auskunftsrecht, die Fristen und die Identitätsprüfung auslegen (Ziffern und Seiten angegeben)

Personalausweisgesetz (PAuswG), § 20 (gesetze-im-internet.de) • Verwendet für: Kopien des Personalausweises